

2.案由：抢劫罪

【基本案情】

2023年6月1日19时，被告人陈某某在某寄售行，以要周转资金为由，并以自己的两部手机和一辆电动车作为质押，向被害人邹某借款3000元，承诺当日21时归还钱款并付150元利息。陈某某在寄售行停留期间将3000元借款在其手机上进行操作用于网络赌博，其输光钱款后趁邹某不备，携带用于质押的手机并骑电动车欲离开。邹某发现后追出并将陈某某抱住，陈某某骑车将邹某拖行数米后摔倒，致邹某多处擦伤。陈某某被现场群众控制后被民警当场查获。经鉴定，邹某的伤情为轻微伤。经价格认定，陈某某的手机以及电动车价值共计人民币3600元。案发后陈某某家属已赔偿被害人损失并取得被害人谅解。

【案件焦点】

抢劫“不转移占有的财物”构成转化型抢劫时如何认定既遂、未遂。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市盘龙区人民法院经审理认为：被告人陈某某在实施盗窃过程中，为抗拒抓捕当场使用暴力，致一人轻微伤，其行为已构成抢劫罪。陈某某在犯罪过程中因意志以外的原因而未劫取到财物，也未造成他人轻伤以上严重后果，属犯罪未遂，依法可以比照既遂犯减轻处罚。陈某某家属代其赔偿被害人损失并取得被害人书面谅解，对陈某某可酌情从轻处罚。云南省昆明市盘龙区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十九条、第二百六十三条、第二十三条、第四十五条、第四十七条、第五十二条之规定，作出如下判决：

被告人陈某某犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2000元。

一审宣判后，陈某某提出上诉。云南省昆明市盘龙区人民检察院抗诉及云南省昆明市人民检察院支持抗诉认为：案发当天，陈某某向被害人邹某借款3000元，口头将手机及电动车抵给某寄售行，陈某某承诺持手机操作不离开寄售行，电动车已停放在店门口，被害人事实上已控制占有质押物。陈某某输光借款3000元后，趁被害人不备，带着手机骑电动车离开

寄售行，排除了被害人 对质押物的占有，使得被害人丧失债权，陈某某已经当场取得财物，构成盗窃

罪既遂。陈某某明知被害人抱住其腰部，为摆脱被害人骑行数米，对被害人实施暴力，电动车倒地致被害人轻微伤，先前的盗窃行为转化为抢劫，且既遂。陈某某的上诉理由及其辩护人发表辩护意见认为，陈某某离开寄售行时借款期限尚未届满，被害人不会因陈某某离开而遭受财产损失，陈某某拿走的只是自己所有且占有的财产，不构成犯罪。

云南省昆明市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。陈某某的行为在转化为抢劫过程中，因意志以外的原因，既未实际取得财物，也未致人轻伤以上伤害，系抢劫未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。原判认定事实清楚，定罪及适用法律正确。审判程序合法。据此，本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六第一款第一项之规定，经本院审判委员会讨论决定，裁定如下：

驳回抗诉、上诉，维持原判。

【法官后语】

一直以来，转化型抢劫是否存在既、未遂状态并无定论。根据《最高人民法院关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《两抢意见》）第十条关于抢劫罪既遂、未遂的规定，抢劫罪侵犯的是复杂客体，既侵犯财产权利又侵犯人身权利，具备劫取财物或者造成他人轻伤以上后果两者之一的，均属抢劫既遂；既未劫取财物，又未造成他人人身伤害后果的，属抢劫未遂。但也有看法认为，《两抢意见》第十条只能适用于一般抢劫犯罪的既未遂，不能适用于转化型抢劫。转化型抢劫是一种独立的犯罪形态，只要发生转化即既遂，不存在未遂状态，不能因为量刑的考虑就牵强地认为转化型抢劫存在未遂形态而从轻、减轻处罚。具体到本案中。

一、如何看待陈某某未经权利人同意带走已抵押财物这一行为

认同转化型抢劫存在既未遂形态的，关于如何界定既未遂的标准也有分歧。“前行为和结果综合说”认为，如果转化前的盗窃、诈骗、抢夺行为系既遂，转化后的抢劫也既遂，一旦既遂，不能回转，行为人被实际控制后财物即使被

追回，也属于事后追赃，不影响既遂的成立。前行为虽未遂，但转化过程中使用暴力致使被害人轻伤以上后果，或最终劫得财物的，属于犯罪既遂。一审公诉机关认为，陈某某在离开寄售行门口时已取得财物、控制财物，排除了被害人对质押物的占有，盗窃既遂后为抗拒抓捕当场实施暴力，转化为抢劫，且既遂。

实际上，关于陈某某前行为是否形成了财物的非法转移，传统的所有权说、占有说等在本案均不适用，按照陈某某与被害人邹某的事前约定，并不转移手机的占有，且电动车尚在店外停放，很难说案发时被害人邹某已经失去对手机和电动车的控制，陈某某已经对涉案财物形成了新的控制关系，应当从陈某某的整体行为、寄售行的地理环境、最终结果来看，财物并未脱离被害人的控制，陈某某违反与被害人邹某的事前约定，秘密将质押的手机带出店外，被发现后骑电动车将抱住自己的被害人拖行数米后摔倒，被闻讯赶来的群众现场控制，该事实有被害人的陈述、陈某某的供述、证人证言、伤情鉴定证明，足以认定，故陈某某的行为属于犯盗窃罪，为抗拒抓捕而当场使用暴力，依法应以抢劫罪定罪处罚。

二、转化型抢劫区分犯罪形态应适用一般抢劫罪既、未遂标准

虽有争议，但司法实践主流观点均认为转化型抢劫存在未遂形态。客观来讲，转化型抢劫与普通抢劫的外在区别在于行为人占有财物、实施暴力的先后不同，本质上并无差异。转化型抢劫从前行为到当场实施暴力、胁迫行为的完成需要一定的时空条件，犯罪存在未遂的空间。如果不承认转化型抢劫有未完成形态，普通抢劫犯罪未劫得财物或造成被害人轻伤，可以认定未遂，同样情形，转化型抢劫一旦转化就既遂，不仅造成刑法内部不协调，而且有违罪责刑相适应原则，在司法实践中还难以得到认同。

《中华人民共和国刑法》第二十三条规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。转化型抢劫也是抢劫，不能简单地以盗窃、诈骗、抢夺等前行为的既未遂作为认定转化型抢劫形态的依据，应当根据“犯罪构成要件齐备”的法律规定，严格依照《两抢意见》第十条规

定，判断抢劫行为是否已经对刑法保护的双重客体之一造成实际损害，凡在转化抢劫过程中实际劫得财物，或者造成他人轻伤以上伤害的，均认定为既遂，反之则属未遂。因此，陈某某在转化抢劫过程中，因意志以外的原因，既未实际取得财物，也未致人轻伤以上伤害，系抢劫未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 张金科

（二）盗窃罪

39

行为人曾因盗窃受过刑事处罚，再次盗窃达到
数额较大标准的**50%**，以盗窃罪定罪后，应认定为累犯

—— 李某某盗窃案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区贺州市中级人民法院(2023)桂11刑终88号刑事判决书

2. 案由：盗窃罪

【基本案情】

1. 2022年12月16日，被告人李某某驾驶一辆二轮摩托车流窜至某村某厂，将被害人林某放在该处的重约54.17斤的三块铁板（价值75.8元）盗走。

2. 2022年12月19日，被告人李某某伙同谢某某（另案处理）驾驶一辆三轮摩托车流窜到某村某厂，将被害人林某放在该处的2个抽水泵、1个煤气罐

以及铝线、陈旧的沙锤零件及沙筛等金属物品搬上三轮车盗走。在离开现场约300米后，被林某等人发现，李某某、谢某某弃车逃跑，后逃跑至某镇附近时，谢某某被村民抓获，李某某逃脱。李某某等人此次盗窃铁制品共计488.3斤（价值683.62元）、铝线18.4斤（价值147.2元）。案发后，公安机关扣押了上述被盗财物，并发还被害人。

【案件焦点】

行为人曾因盗窃受过刑事处罚，再次盗窃达到数额较大标准，以盗窃罪定罪，能否认定为累犯。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院经审理认为：被告人李某某曾因盗窃受过刑事处罚，现又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，所窃取财物数额达到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定标准的50%，根据该解释第二条第一项之规定，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。因被告人李某某曾因盗窃受过刑事处罚的情节已作为其犯罪构成予以评价，对此不予重复评价。据此，以盗窃罪，判处被告人李某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元；责令退赔被害人林某人民币75.8元。

一审宣判后，广西壮族自治区贺州市平桂区人民检察院提出抗诉，广西壮族自治区贺州市人民检察院支持抗诉。

广西壮族自治区贺州市中级人民法院经审理认为：原审被告人李某某曾因盗窃受过刑事处罚，现又以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，属数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条是对盗窃“数额较大”所作的特别规定。根据本条，盗窃数额达到该解释第一条规定标准的50%，并具有相应情形的，即属于法律规定的“数额较大”。即，本条是在法律规定的框架内，对盗窃“数额较大”明确的另一

个具体认定标准，故对根据本条已构成盗窃罪的行为人，如同时符合累犯成立条件的，依法从重处罚，并不存在双重评价问题。李某某曾多次因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后未满一个月又实施应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依法应认定为累犯。据此，判决如下：

一、维持贺州市平桂区人民法院(2023)桂1103刑初128号判决第二项，即责令被告人李某某退赔被害人林某人民币75.8元；

二、维持贺州市平桂区人民法院(2023)桂1103刑初128号判决第一项的定罪部分和罚金部分，即李某某犯盗窃罪，并处罚金人民币2000元；

三、撤销贺州市平桂区人民法院(2023)桂1103刑初128号判决第一项的量刑部分，即判处有期徒刑六个月；

四、原审被告人李某某犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。

【法官后语】

本案的争议焦点在于行为人曾因盗窃受过刑事处罚，再次盗窃达到数额较大标准，以盗窃罪定罪，能否认定为累犯。

一、李某某的犯罪行为符合累犯的构成要件

《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。依此规定，累犯的构成条件有：(1)前罪和后罪都是故意犯罪。累犯构成的主观条件是故意，即构成累犯的前罪与后罪都必须是故意犯罪。只有故意犯罪才能构成累犯，过失犯罪不存在累犯。累犯是一种人身危险性较大的犯罪人类型，将累犯限于故意犯罪能够更好地反映累犯从重制度的性质。(2)前罪、后罪都应当被判处有期徒刑以上刑罚。这里的“被判处有期徒刑以上刑罚”是指已实际上被判处的刑罚。(3)后罪发生在前罪刑罚执行完毕或赦免后五年内。关于后罪发生的时间上限，本条规定是“刑罚执行完毕或者赦免以后”。对于后罪所给予的相对较重的否定性评价和较重的刑罚评定，目的在于

对经过一次或者数次刑罚惩治而效果不佳的犯罪分子给予更为严厉的打击，使他们承受足以抵消犯罪之乐的刑罚的痛苦，从而最终得到改造。

就本案而言，李某某构成累犯的特征较为明显。李某某第一次因犯抢劫罪、盗窃罪于2013年4月9日被贺州市八步区人民法院判处有期徒刑三年，2015年6月20日刑满释放。中间经历三次判刑、释放，最近一次因犯盗窃罪于2022年3月3日被广西壮族自治区贺州市平桂区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2022年11月19日刑满释放。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“盗窃公私财物，具有下列情形之一的，‘数额较大’的标准可以按照前条规定标准的百分之五十确定：（一）曾因盗窃受过刑事处罚的……”故认定李某某盗窃数额较大的标准为750元。被告人李某某盗窃财物价值906.2元，已达规定标准的50%。李某某积极主动实施盗窃，盗窃故意明显，最近一次被判处有期徒刑一年一个月，刑罚执行完毕不满一个月再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，符合累犯的构成要件，应认定为累犯。

二、认定为累犯符合罪责刑相适应原则

累犯针对的都是主观恶性较重、人身危险性较大的行为人。前后罪被判处或应被判处有期徒刑以上的刑罚，说明其前后犯的罪比较严重。行为人在犯比较严重的罪接受有期徒刑以上的刑罚教育改造后，又犯比较严重的罪，说明其主观恶性和人身危险性较大，因而有必要认定为累犯，从重处罚。

本案中，李某某第一次因犯抢劫罪、盗窃罪于2013年4月9日被贺州市八步区人民法院判处有期徒刑三年，2015年6月20日刑满释放。中间经历三次判刑、释放，最近一次因犯盗窃罪于2022年3月3日被贺州市平桂区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2022年11月19日刑满释放。2022年12月16日又再次实施盗窃行为，距离最近一次刑罚执行完毕尚不满一个月。李某某多次盗窃，盗窃次数多，犯罪间隔时间短，被判处刑罚之后仍不见任何悔改，犯罪的主观恶性较重，对此类人员认定为累犯从重处罚符合立法本意，符合罪责刑相适应原则。

